Бүлэг 3. Эрх зүй

Өөрийгөө үнэлэх асуултууд (SA)

Энд «Нийгэм судлал XI» сурах бичгийн 3-р бүлэгт (х. 71–105) тавигдсан *бүх* асуулт багтсан: үйл ажиллагааны асуулт, гэрийн даалгавар, сэдэв доторх гол (гарчгийн) асуулт, бүлгийн даалгавар. Асуулт бүрийн зүүн захын **[x. N]** нь тухайн асуулт сурах бичгийн аль хуудсанд байгааг заана. Асуултуудыг гарын авлагын хэсгүүдийн дарааллаар бүлэглэсэн тул гарын авлагын §-ийг уншаад, тохирох асуултуудыг хийгээрэй. «Өөрийгөө сориорой» хэсгийн даалгаврууд тусдаа ES хуудсанд бий. Нийт **36** асуулт. Хариултыг *SA Sol* хуудаснаас үзнэ үү.

1. Төр ба хүний эрх

гарын авлага §1

[x. 72] Асуулт 1. Үйл ажиллагаа 3.1 · Эх сурвалжид тулгуурлан хүснэгтийг ажиллаарай

Эх сурвалжийн товч
Ж.Ж.Руссо: гишүүн бүрийн амь бие, эд хөрөнгийг нийтийн хүчээр сахин хамгаалах чадвартай нийгмийн холбооны хэлбэрийг олох хэрэгтэй; ингэснээр хүн өөрөө өөрийгөө захирч, урьдын адил эрх чөлөөтэй үлдэнэ. **Ж.Локк**: хүмүүс байгалиас эрх чөлөөтэй ч бусдын халдлагад хэзээ ч өртөж болно; тиймээс аюулгүй байдлаа хангах хэрэгцээтэй хүмүүсийг олж нэгддэг. **Бусад**: Т.Гоббс — төр бол «левиафан»; Ф.Бастиа — «татвараар сорон мөлжигч»; Р.Нозик — «хүний эрхийн гол дайсан»; Ж.С.Милль — «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл»; Л.Актон — «Аливаа эрх мэдэл хүнийг эвддэг бол хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг.»

Руссо, Локк болон бусад сэтгэгчийн хувьд: (1) Сэтгэгчид юуны тухай өгүүлсэн бэ? (2) Ямар байр суурийг илэрхийлсэн бэ? (3) Байр суурь ялгаатай байгаагийн шалтгаан юу вэ?

2. Үндсэн хууль, эрх зүйд захирагдах ёс, үндсэн хуульт ёс

гарын авлага §2

[x. 74] Асуулт 2. Үйл ажиллагаа 3.2 · Цэцийн дүгнэлт ба хуулийн зохицуулалт

2010 оны 3 дугаар сарын 24-нд Үндсэн хуулийн цэц иргэн Х-гийн өргөдлөөр Гэр бүлийн тухай хуулийн 57.2 дахь «60-аас дээш настай хүнд хүүхэд үрчлүүлэхийг хориглоно» гэсэн заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэжээ. Батын аав ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаагүй, хуулийн дагуу нийгмийн *халамжийн* сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг. Дулмаагийн аав гутлын үйлдвэрт 33 жил ажилласан, нийгмийн *даатгалын* сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг.

1. Цэцийн дүгнэлт болон тохиолдлуудад үндсэн хуульт ёсны болон эрх зүйд захирагдах ёсны ямар зарчмыг баримжаалсан бэ?
2. Цэцийн дүгнэлт болон хуулийн зохицуулалтын уялдаа холбоо, зөрчилт талыг тайлбарлан ярилцана уу.

3. Үндсэн хуулийг хэн хамгаалдаг вэ?

гарын авлага §3

[x. 74] Асуулт 3. Үйл ажиллагаа 3.3 · Асуултад хариулж, ярилцаарай

1. «Монгол улсын Ерөнхий сайдын гаргасан шийдвэр нь Үндсэн хууль зөрчсөн» гэх бодомж зөв үү? Яагаад?
2. «Иргэн Үндсэн хууль зөрчсөн үйлдэл гаргажээ» гэх бодомж зөв үү? Яагаад?
3. Үндсэн хууль зөрчвөл ямар шийтгэл оногдуулдаг вэ?
4. Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг ямар байгууллага шийдвэрлэдэг вэ?

[x. 74–75] Асуулт 4. Гарчгийн асуулт

Үндсэн хуулийг хэн хамгаалдаг вэ? Цэц ямар эрх зүйн акт, албан тушаалтныг хянадаг вэ?

[x. 75] Асуулт 5. Гэртээ хийгээрэй

1. «Үндсэн хуулийн манаач» гэх нэр томьёог тайлбарлана уу.
2. Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавьдаг байгууллагыг яагаад «Үндсэн хуулийн цэц» гэж нэрлэх болсон учир шалтгааныг тайлбарлана уу.
3. Сум, дүүргийн Засаг дарга Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлыг Үндсэн хуулийн цэц шийдвэрлэж болох уу?

4. Өмчлөх эрх: мөн чанар ба үүсэх үндэслэл

гарын авлага §4

[x. 76] Асуулт 6. Үйл ажиллагаа 3.4 · Эх сурвалжийг уншаад ярилцаарай

Эх сурвалжийн товч (М.Н.Ротбард, «Эрх мэдэл ба зах зээл»)

Ул үндэстэй авч үзвэл эрх гэж байхгүй, зөвхөн «өмчлөх эрх» л байдаг. Нэгдүгээрт, хувь хүн өөрөө өөрийнхөө эзэн; хүний өмчлөх эрх өөрийнх нь оршихуйд байдаг бөгөөд үүнээс өөрийн бүтээсэн баялгаа өмчлөх боломж бүрдэнэ. Хоёрдугаарт, хүний аливаа эрх өмчлөх эрх дээр хураангуйлагдана: санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг бусдын гэрт зөвшөөрөлгүй орж эдэлж чадахгүй, хууль ёсоор эзэмшиж, өмчилж буй газартаа л эдэлнэ. (Эх: Боаз Д., «Либертарианизм эхлэн суралцах бичиг», 2005, х. 97)

1. Өмчлөх эрхийг яагаад төрөлхөөс заясан жам ёсны эрх гэж онцлон тэмдэглэсэн бэ?
2. Өөр ямар эрх өмчлөх эрхгүйгээр хэрэгжих боломжгүй вэ? Жишээ гарган ярилцана уу.
3. Ж.Локк яагаад хувийн өмчийг «эцсийн зорилго бус эрх чөлөөг олж авах хэрэгсэл» гэж үзсэн бэ?
4. Өмчтэй хүнд байх давуу талуудыг нэрлэнэ үү.

[x. 77–78] Асуулт 7. Гарчгийн асуулт

Өмчлөх эрх гэж юу вэ? Өмчлөх эрх хэрхэн үүсэх вэ?

[x. 77] Асуулт 8. Үйл ажиллагаа 3.5 · Иргэний хуулийн 115–118 дугаар зүйлээр тохиолдол шинжлэх

Иргэний хуулийн 115–118 дугаар зүйлийг уншиж, тухайн хүн эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэй эсэхийг (тийм/үгүй) хууль зүйн үндэслэлтэй тайлбарлана уу.

1. Иргэн Д автобусанд явж байхдаа 1.5 сая төгрөгийн үнэтэй гар компьютер олсон.
2. Иргэн Ч Зөвлөлтийн цэргийн анги Монголоос гарахдаа орхисон гахайн байрыг сумын захиргаанд мэдэгдэж, засаж сэлбээд 7 жил тасралтгүй эзэмшсэн.
3. Иргэн Э Онгийн хийдийн тууринд дарагдмал үнэт эд зүйл байдгийг бусдаас сонсож, өөрийн хөрөнгө хүчээр хайгуул хийж олоход түүний дотор түүхийн дурсгалт зүйл ч байсан.
4. Малчин А шуурганд туугдаж яваа 300 хонь олоод орон нутгийн захиргаанд мэдэгдэж, 1.6 жил маллав. Гэтэл эзэн Б ирж бүх малаа төлийн хамт авна гэхэд А «малын төл бол миний өмч» гэв.
5. Иргэн А-д гудамжинд үл таних Б хөөрөг худалдаж авахыг санал болгосон; А үзээд худалдаж авсан. Хөөргийг Б нь Д-ээс хулгайлсан бөгөөд А энэ талаар огт мэдээгүй.

5. Өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, хамгаалах

гарын авлага §5

[x. 79] Асуулт 9. Үйл ажиллагаа 3.6 · Тохиолдол шинжлээрэй

Нэг. Иргэн А малаа бэлчээрт гаргахдаа хөрш Б-гийн өмчлөлийн газраар дайрч өнгөрдөг, өөр гарц байхгүй. Б хүнсний ногоо тарихаар шийдэж, А-г ногооны талбайд мал оруулахыг хориглосон. А эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

Хоёр. Говь-Алтай аймагт оршин суудаг иргэн Д «Нарантуул» захаас 70 000 төгрөгөөр өвлийн гутал авч 3 өдөр өмссөн. Гутлын ар талын хатуулгыг буруу нааснаас урагдсан. Д худалдагчид хэлэхэд «энэ гутлыг би үйлдвэрлээгүй, надаас шинэ гутал авсан, одоо өмсчихсөн тул буцаах, солих боломжгүй» гэв. Худалдагч Баянзүрх дүүрэгт оршин суудаг.

1. Худалдагчийн тайлбар үндэслэлтэй юү?
2. Иргэн Д-ийн ямар эрх зөрчигдсөн бэ?
3. Иргэн Д эрхээ хэрхэн хамгаалах вэ?
4. Хэрэв та А болон Д байсан бол асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд юу хийх вэ?

[x. 80] Асуулт 10. Гарчгийн асуулт

Нэхэмжлэл гэж юу вэ? Нэхэмжлэл гаргахдаа юу бүрдүүлэх шаардлагатай вэ?

[x. 80] Асуулт 11. Үйл ажиллагаа 3.7 · Загварын дагуу нэхэмжлэл бичээрэй

Загварын дагуу «Нарантуул» захаас гутал худалдан авсан иргэн Д-гийн өмнөөс нэхэмжлэл бичээрэй. (Загварт: шүүхийн нэр; огноо, газар; гарчиг «Худалдах, худалдан авах гэрээнээс үүдэлтэй хохирол гаргуулах тухай»; нэхэмжлэгч; хариуцагч; нэхэмжлэлийн утга; шаардлага; бүрдүүлбэр: нэхэмжлэл 2 хувь, тэмдэгтийн хураамжийн баримт, мөнгө шилжүүлсэн баримт ...; гарын үсэг.)

[x. 81] Асуулт 12. Гэртээ хийгээрэй

1. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг уншиж судлаад «Хэрэглэгчийн эрхийн хэрэгжилт» сэдвээр эссэ бичээрэй.
2. Иргэний хуулийн 243 дугаар зүйл буюу худалдах, худалдан авах гэрээний зохицуулалтыг судалж, худалдан авагч ямар эрх, үүрэгтэй талаар тайлбар хийгээрэй.
3. Эрүүгийн хуулийн 17.5-д заасан «Алдаатай гүйлгээ, андуурсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших» гэмт хэрэгт ямар хариуцлага хүлээлгэдэг талаар судлаарай.

6. Гэмт хэрэг ба зөрчил

гарын авлага §6

[x. 81] Асуулт 13. Үйл ажиллагаа 3.8 · Тохиолдол шинжлээрэй

Иргэн Ж-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Б хоёр удаа орж эд зүйлийг нь хулгайлсан. Б-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн О харсан боловч хэнд ч хэлээгүй. Дараагийн өдөр нь Ж ажлаасаа чөлөө авч гэртээ Б-г хүлээв. Б дахин ирж цонхоор орох үед Ж түүнийг цохиж биед нь хүндэвтэр гэмтэл учруулжээ.

1. Хэнд хохирол учирсан бэ?
2. Хэнд гэм хор учирсан бэ?
3. Хэн гэмт хэрэг үйлдсэн бэ?
4. Хэрэв та Ж байсан бол ямар үйлдэл хийх вэ?
5. Хэрэв та О байсан бол ямар үйлдэл хийх вэ?
6. Ж өөрийн өмчлөх эрхээ хуулийн дагуу хамгаалж чадсан уу?
7. Ж буруутай юу?

[x. 82–83] Асуулт 14. Үйл ажиллагаа 3.9 · Эх сурвалжтай ажиллаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй

Эх сурвалжийн товч: Эрүүгийн хууль (2015) ба Зөрчлийн тухай хууль (2017)

Хулгайлах. Гэмт хэрэг: бусдын эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр, нууцаар авах; нийтэд тустай ажил, эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл хорих. Зөрчил: гэмт хэргийн шинжгүй, хор хохирол багатай бол; албадан сургалтад хамруулж 7–30 хоног баривчлах. **Зохиогчийн эрх.** Гэмт хэрэг: их хэмжээний хохирол; 450 000–5 400 000 төгрөгөөр торгох, эсвэл 240–720 цаг нийтэд тустай ажил, эсвэл 1 сараас 1 жил зорчих эрхийг хязгаарлах. Зөрчил: эд зүйл, орлогыг хурааж, хохирол гаргуулж, хүнийг 500 000, хуулийн этгээдийг 5 000 000 төгрөгөөр торгох. **Хүүхэд.** Гэмт хэрэг (хүүхэдтэй хэрцгий харьцах): багш, асран хамгаалагч үйлдвэл 400 000–700 000 төгрөг, эсвэл 240–720 цаг, эсвэл 1–6 сар зорчих эрхийг хязгаарлах. Зөрчил (хүүхдийн эрхийг зөрчих): сурагч бусдыг дарамталж сурах боломжгүй болговол нийгмийн ажилтан, багшийг 10 000, захиргааг 100 000 төгрөгөөр торгох.

Гэмт хэрэг болон гэмт хэргийн бус зөрчлийн ялгаатай ба нийтлэг талыг диаграммаар илэрхийлнэ үү.

7. Гэм хор ба түүнийг арилгах

гарын авлага §7

[x. 83–84] Асуулт 15. Гарчгийн асуулт

Гэм хор гэж юу вэ? Гэм хор учирсан хүн ямар шаардлага гаргах эрхтэй вэ?

[x. 85] Асуулт 16. Гэртээ хийгээрэй · Тохиолдлыг шинжлээрэй

Иргэн А нь Б-ийн машинд мөргүүлсний улмаас биед нь хүнд гэмтэл учирч, 3 сарын турш эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн.

1. Гэмт хэргийн улмаас учирсан гэм хорыг хэрхэн тодорхойлох вэ?
2. Иргэн А нь өөрт учирсан хохирлоо арилгуулахын тулд юу юу шаардаж болох вэ?
3. Иргэн А-д та ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

8. Захиргааны маргааныг урьдчилан шийдвэрлэх

гарын авлага §8

[x. 86] Асуулт 17. Үйл ажиллагаа 3.10 · Тохиолдол шинжлээрэй

Баянгол дүүргийн Засаг дарга 2017 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 59 дүгээр захирамжаар иргэн Б-д, мөн оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 274 дүгээр захирамжаар иргэн Г-д газар олгохдоо Б-гийн нэр дээрх «Очир» дэлгүүрийн газартай давхцал бүхий хэсгийг давхардуулан олгосон байна.

1. Засаг даргын гаргасан захирамж нь захиргааны акт мөн үү?
2. Дээрх тохиолдолд хэний эрх ашиг зөрчигдсөн бэ?
3. Зөрчигдсөн эрхээ хамгаалахын тулд иргэн хаана хандаж гомдол гаргах эрхтэй вэ?
4. Гомдлыг ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

[x. 86–87] Асуулт 18. Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэрэг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу вэ?

[x. 87] Асуулт 19. Гарчгийн асуулт

Захиргааны байгууллагад гомдол гаргах хугацаа ямар байдаг вэ?

[x. 87–88] Асуулт 20. Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч гэж хэн бэ?

9. Захиргааны хэргийг шүүхээр шийдвэрлэх

гарын авлага §9

[x. 88] Асуулт 21. Үйл ажиллагаа 3.11 · Тохиолдлыг шинжлээрэй

Иргэн Б, Т нар захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлдээ: Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандантэгчинлэн хийдийн урд гудамжинд 2015 оноос ТҮЦ ажиллуулж амьдралаа залгуулж ирсэн; 2017 онд ТҮЦ байсан газартаа 18 м.кв палкан байшин барьж, голоор нь хаалт хийн хоёр хаалга гаргаж тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулах болсон; уг газар Б-гийн нэр дээр дүүргийн Газрын албанд бүртгэлтэй, газар ашиглах гэрээ байгуулж жил бүр 82 080 төгрөгийн хураамж төлдөг; гэтэл урд талын залгаа байшингийн эзэн Г «байшингийн чинь тал миний газар дээр байна, газар чөлөөлж өг» гэж шаардах болсон; хуулийн дагуу шийдвэрлэж өгнө үү гэжээ.

1. Захиргааны хэргийн шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авах уу? Яагаад?
2. Захиргааны хэргийн оролцогчдыг тодорхойлно уу.
3. Нэхэмжлэлийг ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

[x. 89–91] Асуулт 22. Гарчгийн асуулт

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу вэ? Нэхэмжлэлд юуг тусгах вэ, хэрэг ямар шатаар шийдвэрлэгдэх вэ?

[x. 92] Асуулт 23. Гэртээ хийгээрэй

1. Захиргаа, иргэдийн хооронд үүсдэг маргааны төрлүүдийг судлан дүн шинжилгээ хийгээрэй.
2. Захиргааны байгууллагаас гаргасан актын улмаас эрх ашиг нь зөрчигдсөн бодит тохиолдлыг олж, зөрчигдсөн эрхээ хэрхэн хамгаалах талаар гэр бүл, найз нөхдөдөө зөвлөгөө өгөөрэй.

10. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм

гарын авлага §10

[x. 92] Асуулт 24. Үйл ажиллагаа 3.12 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

Эх сурвалжийн товч («Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх», ХЭҮК, ОУХБ, 2015)

Судалгаанд оролцсон хүүхдийн 277 (52.3%) нь мориноосоо унаж байжээ; шалтгаан: замын халтиргаа 121 (43.6%), үлийн нүхэнд бүдэрсэн 83 (29.9%), тоос шороо их тул замаараа яваагүй 53 (19.1%), олом жирэм, хазаар жолоо тасарсан 29 (10.4%). Унасан хүүхдийн 196 (70.7%) нь бэртэж гэмтсэн: толгой өвдөх, тархи доргих 51 (26%), хөхрөх, шалбарах 55 (28%), хөл гараа гэмтээх, хугалах 50 (25.5%), хөлдөөх 34 (17.3%), нуруу нугас 9 (4.5%). Хамгаалалтын хувцсаа бүгдийг өмссөн 145 (52.3%), заримыг 80 (28.8%), огт өмсөөгүй 52 (18.7%). Уралдаан хүүхдийг хичээлээс хөндийрүүлж, хоцрогдол, завсардалд хүргэдэг.

1. Эх сурвалжид хүний ямар, ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?
2. Хүний эрхийг төр хэрхэн хамгаалах үүрэгтэй вэ?
3. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоонд ямар байгууллагууд ордог вэ? Үүргийнхээ дагуу ямар үйл ажиллагааг явуулдаг вэ?
4. Хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар дүгнэн ярилцаарай.

[x. 95] Асуулт 25. Үйл ажиллагаа 3.13 · Тохиолдол шинжлээрэй

Хүний эрхийг хамгаалах ИНБ-ууд хамтран захиргааны хэргийн шүүхэд: (а) Засгийн газрын 2017.02.22-ны 63 дугаар тогтоолыг хууль бус байсан болохыг тогтоолгох; (б) түүний дагуу 2017.03.05-нд Төв аймгийн Аргалант суманд болсон «Дүнжингарав» уралдааныг хууль бус

байсныг тогтоох; (в) Засгийн газарт жил бүрийн 10.01-нээс 05.01 хүртэл улс, аймаг, сумын хэмжээний уралдааны бэлтгэл болон уралдааны явцад хүүхдээр морь унуулах, аливаа морин уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон улс даяар мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний акт гаргахыг даалгах нэхэмжлэл гаргасан. Анхан шатны шүүх 2017.09.21-ний шийдвэрээр тогтоолын 1 дэх заалтыг хууль бус байсныг тогтоож, бусад шаардлагыг хангаагүй. Давж заалдах шатны шүүх шийдвэрийг хэвээр үлдээж, (в) шаардлагыг захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалан шийдэх маргаан биш гэж хүлээн авахаас татгалзсан. Хяналтын шатны шүүх магадлалыг хэвээр үлдээх тогтоол гаргасан.

1. Тохиолдлоос захиргааны хэргийн оролцогчдыг тодорхойлно уу.
2. Анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолыг харьцуулан ярилцана уу.
3. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоол хэргийн оролцогчдын алиных нь талд гарсан бэ?
4. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, эрх нь зөрчигдсөөр байгаа гэж үзвэл хэргийн оролцогчид хаана хандаж гомдол гаргах вэ?

[х. 95–96] **Асуулт 26.** Гарчгийн асуулт

Шүүх хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? Шударгаар шүүлгэх эрх ямар агуулгатай вэ?

[х. 97] **Асуулт 27.** Үйл ажиллагаа 3.14 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

Эх сурвалжийн товч (time.mn)

Морь унаач хүүхдүүд нар, салхи, бороо, цасыг үл харгалзан 10–30 км газар туулдаг; өвөл хацар, чих, гар хөл нь хайрагдаж, хөлддөг. Нэрээ нууцалсан хүүгийн захидал: сургуульд 500 хүүхэд суралцдаг, тэдний 60–70 нь морь унадаг; өглөө 8 цагт очиж морь услах, тэжээх; өдөр бүр 11 цагт уралдаан; оройн 19 цагт гэртээ харьдаг; халуун хоол иддэггүй, өөрсдөө хоол хийдэг; хайрах, хөлдөх нь хэвийн зүйл болсон; мориндоо өшиглүүлэх, унах их; сард 150 000 төгрөгийн цалин; хичээлээс их хоцорч, тасалдаг.

1. Морь унаач хүүхдийн ямар ямар эрх зөрчигдөж байгааг ярилцаарай.
2. Зөрчигдсөн эрхийг хэрхэн хамгаалах боломжтой вэ?
3. Шүүхээр явсан боловч гомдолтой байгаа иргэн, хуулийн этгээд Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хандаж гомдол гаргаж болох уу?
4. Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргахад ямар шаардлага тавигддаг вэ?
5. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс гомдлыг ямар хугацаанд хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

[х. 97–98] **Асуулт 28.** Гарчгийн асуулт

Хүний эрхийн үндэсний байгууллага хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

[х. 98] **Асуулт 29.** Гарчгийн асуулт

Гомдол шийдвэрлэх үйл явц хэрхэн явагддаг вэ?

11. Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм

гарын авлага §11

[х. 98–99] **Асуулт 30.** Үйл ажиллагаа 3.15 · Баримтыг шинжлээрэй

ИНБ-ын төлөөлөл ХЭҮК-д хандан (а) жил бүрийн 11.01-нээс дараа жилийн 05.01 хүртэл хүүхдээр хурдан морь унуулахгүй байх, (б) 05.01-нээс 11.01 хүртэл 12-оос дээш насны хүүхдээр унуулахыг зөвшөөрөх шаардлага хүргүүлэв. Үндсэн хуулийн 16.11-д заасан эрхийг баталгаатай эдлүүлэх үүргийн дагуу Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5, 6, 7, 12, 13, 14, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхэд анхаарахаар болсон. ХЭҮК 2018 оны 1-р сард Засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн; өмнө нь ч удаа дараа зөвлөмж өгч, 12 дахь илтгэлдээ тусгаж байсан. Гэвч өмнөх Засгийн газрууд 11–5 сард уралдаан зохион байгуулах

шийдвэрийг удаа дараа гаргаж, хүүхэд бэртэх, хөлдөх, амь насаа алдах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох тохиолдол олон гарсан; НҮБ-ын Хүүхдийн сан мэдэгдэл гаргасан. 1989 онд НҮБ баталж, Монгол Улс 1990 онд соёрхон баталсан Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн дагуу хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд харгалзахыг зөвлөжээ.

1. 2014 оноос жил бүр ХЭҮК-оос Засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн боловч биелүүлээгүй нь хүний эрхийг хамгаалах төрийн ямар үүрэг хэрэгжихгүй байгааг харуулж байна вэ?
2. Төр хүний эрхийг хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ИНБ-ууд морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалахаар хүний эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллагад хандаж болох уу?
3. НҮБ-ын Хүний эрхийн хороонд гомдол гаргахад ямар шаардлага тавигддаг вэ?
4. Гомдлыг хүний эрхийн хороо хүлээн авсан тохиолдолд ямар хугацаанд, хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?
5. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд хандан хүүхэд өөрөө гомдол гаргаж болох уу?
6. Засгийн газар ХЭҮК-ын зөвлөмжийн дагуу морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалсан шийдвэр гаргавал хүүхдийн ямар эрх хэрэгжин хангагдах вэ?

[x. 99–100] **Асуулт 31.** Гарчгийн асуулт

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо гэж юу вэ?

[x. 101–102] **Асуулт 32.** Гарчгийн асуулт

Олон улсын хүний эрхийн хороонд гомдол хэрхэн гаргах вэ?

[x. 103] **Асуулт 33.** Гэртээ хийгээрэй

1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын тогтолцооны ач холбогдлыг тодорхойлно уу.
2. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны өнөөгийн байдалд ХЭҮК-оос жил бүр гаргадаг хүний эрхийн тайлан илтгэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийнэ үү.

Бүлгийн даалгавар (I. Даалгавар гүйцэтгээрэй)

гарын авлага §1–11

[x. 103] **Асуулт 34.** Даалгавар 1 · Түүхийн баримт

Түүхийн хичээлийн мэдлэгээ ашиглан төр хүний эрхийг зөрчиж байсан бодит баримтын жишээг эртний үе, дундад зууны үе, сэргэн мандалтын үе, орчин үеэс гаргаарай.

1. Тухайн баримтат үйл явдлын гол шалтгаан юу байв?
2. Тухайн цаг үед Үндсэн хуульт ёс болон эрх зүйд захирагдах зарчим хэрэгжиж байсан бол нөхцөл байдал ямар болох вэ?
3. Засаглалын эрхийг хязгаарлах болсон гол үндэслэлүүдийг нэрлэнэ үү.
4. Ж.С.Милль, Төр бол «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл» гэж хэлсний утга учрыг тайлбарлана уу.
5. Төрийн зайлшгүй байх шаардлагыг тодорхойлно уу.

[x. 104] **Асуулт 35.** Даалгавар 2 · Эх сурвалжтай ажиллаарай

Хамгийн эртний хууль боловсруулагчдын нэг Ромын эзэн хаан Юстиниан (сурах бичигт «Юстинан») шударга ёс гэдэг бол «хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх» хэмээн тодорхойлжээ. (Эх сурвалж: Др. Найжель Ашфорд, «Чөлөөт нийгмийн үндсэн зарчмууд», 63 дахь тал)

- Дээрх тодорхойлолтыг эрх зүйд захирагдах ёсны үүднээс тайлбарлана уу.
- Өмчлөх эрхийг хүлээн зөвшөөрөөгүй нийгэмд эрх зүйт ёс оршин тогтнох боломжтой юу?
- Яагаад өмчлөх эрхийг бүх эрхийн үндэс гэж үзсэн бэ?

- Нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх нь шударга ёс болон эрх зүйт ёсны зарчимд харшлах уу?
- Үндсэн хуульт ёсны үүднээс халамжийн бодлогын талаар эерэг тайлбар хийх боломжтой юу?

[x. 104] Асуулт 36. Даалгавар 3 · Тохиолдол шинжлээрэй

Зохиогчийн болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийг уншиж судлаад дараах тохиолдол хууль зөрчсөн эсэхэд дүн шинжилгээ хийгээрэй.

- Сурагч А зохиогч Б-ийн «Монголчуудын түүх, соёл» номоос 25 хуудас хувилан авч хичээлд ашигласан.
- Сурагч Д зохиогч Ц-ийн номоос эшлэл авалгүй 5 өгүүлбэр хуулж, эсээндээ бичсэн.
- Иргэн Т нь Хууль зүйн яамнаас зөвшөөрөл авалгүй Эрүүгийн хуулийг 300 хувь хэвлээд худалдан борлуулсан.